



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 15/11/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

ROSSOMANDI LUCA, Presidente

MIGNECO ANDREA, Relatore

STORACI GIUSEPPINA, Giudice

in data 15/11/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1465/2023 depositato il 17/05/2023

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012S00250 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012S00250 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012S00250 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012S00250 IVA-ALTRO 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 06.02.2023 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TY7012S00250-2022, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Siracusa e notificato il 06.12.2022 mediante il quale l'ufficio, a seguito del controllo della posizione fiscale per l'anno 2016, asserendo la responsabilità del ricorrente per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 74/2000, accertava una maggiore imposta Irpef per euro 4025,00 e determinava un debito complessivo di euro 9198,47, comprensivo di interessi e sanzioni.

Deduciva il ricorrente l'illegittimità dell'avviso impugnato, contestando la tesi dell'ufficio finanziario secondo la quale l'Nominativo_2, titolare della ditta Società_2, si sarebbe reso responsabile del reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti, con riferimento ai rapporti commerciali, asseritamente fittizi, intrattenuti con Nominativo_3, indagato per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Le conclusioni dell'Agenzia delle Entrate, fondate sulla ritenuta assenza di una struttura imprenditoriale adeguata della ditta Società_3 e sul presunto carattere fraudolento delle fatture emesse nei confronti dei clienti, sarebbero erronee in quanto basate su presunzioni inidonee e illogiche, laddove l'impresa del ricorrente Ricorrente_1 ha effettivamente intrattenuto reali rapporti commerciali con il Società_3. L'avviso di accertamento, con il quale si assume l'indebita deduzione di costi per un ammontare imponibile di € 20.407,00 e l'illegittima detrazione dell'imposta sul valore aggiunto pari ad € 816,28 oggetto della contabilizzazione di n.20 fatture ricevute dalla ditta Nominativo_3, sarebbe dunque illegittimo.

Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate di Siracusa chiedeva il rigetto del ricorso, assumendo la correttezza dell'accertamento fiscale basato su presunzioni semplici precise e concordanti, nonché sull'assenza di elementi o indici di prova in senso contrario circa il carattere reale e non fittizio delle operazioni contestate.

Con successiva memoria di replica ex art. 32 Dlgs n. 546/92 e correlata documentazione, il ricorrente reiterava le censure formulate allegando la sentenza n. 865/23 emessa dal Tribunale Penale di Ragusa e depositata il 6/6/2023, con la quale Nominativo_3 è stato assolto dal reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, nonché ulteriori precedenti giurisprudenziali recenti della CGT di Siracusa relativi ad accertamenti del medesimo tenore nei confronti di altri soggetti che avevano intrattenuto rapporti commerciali con la ditta Società_3.

All'odierna udienza il ricorso è stato trattato e posto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'odierno contenzioso scaturisce dall'emissione dell'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate, ritenendo oggettivamente inesistenti i rapporti commerciali intercorsi nel 2016 tra la ditta di Ricorrente_1 e la ditta Nominativo_3 di Ragusa, disconosceva la deducibilità di costi € 20.407,00 e recuperava quindi a tassazione maggiore IRPEF per euro 4025,00, oltre a interessi e sanzioni.

Il profilo dirimente ai fini della decisione si rinviene nella adeguatezza o meno dell'apparato presuntivo allegato dall'ufficio finanziario al fine di sostenere l'oggettiva inesistenza delle operazioni commerciali contestate, e dunque la falsa fatturazione dei costi rappresentati in dichiarazione dalla ditta di ortofrutta di Ricorrente_1.

Rileva la Corte che, dopo l'introduzione del ricorso avverso l'avviso di accertamento, essenzialmente fondato

sul presunto carattere fraudolento delle fatture emesse da Nominativo_3, in data 06.06.2023 il Tribunale penale di Ragusa ha emesso sentenza di assoluzione del predetto Società_3 dal delitto di emissione di fatture inesistenti ex art 8 del Dlgs n. 74/2000 (vedi documento allegato).

La contestazione di reato elevata nei confronti del Società_3 incrocia quasi integralmente l'oggetto dell'odierno giudizio tributario, poiché l'ipotesi accusatoria dedotta in imputazione contemplava proprio l'emissione di fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire (tre le altre) alla ditta Ricorrente_1 di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

All'esito del dibattimento il Giudice penale di Luogo_1sa ha tuttavia mandato assolto Nominativo_3 dal reato ascrittogli con la formula perché il fatto non sussiste, non ravvisando idonea prova del fatto che si sia effettivamente trattato di operazioni commerciali oggettivamente inesistenti. Nella motivazione della sentenza si legge infatti: "all'esito dell'istruttoria, non può pertanto escludersi - al di là di ogni ragionevole dubbio (art. 533 c.p.p.) - l'ipotesi che le operazioni siano realmente intercorse con le ditte cessionarie, se pur in un contesto di irregolarità amministrative e fiscali; non è irrilevante, a tal proposito ed in relazione al dato principale inerente alle carenti produzioni documentali, il fatto che l'accertamento risalga ad attività ispettiva posta essere nell'anno 2019 (il Società_3 fu, in particolare, sentito dall'Agenzia delle Entrate il 18-04-2019) confluita in avviso di accertamento del novembre 2020, a diversi anni di distanza dalle cessioni dei prodotti nel 2015 (prodotti, sembra, di tipo ortofrutticolo)" – così nella citata sentenza.

Rileva la Corte che, anche a prescindere dalla irrevocabilità o meno della sentenza penale di assoluzione, le cadenze argomentative spiegate nella sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa siano logicamente plausibili, e tali da incidere in modo decisivo sulla valenza dimostrativa delle presunzioni esposte nell'avviso di accertamento tributario.

In altri termini, le conclusioni raggiunte nella sede processuale penale in ordine alla mancanza o all'insufficienza di prova del carattere fraudolento delle fatture intercorse tra la ditta Società_3 e quella dell'odierno ricorrente, dispiegano a fortiori un effetto incisivo sulla legittimità argomentativa dell'avviso di accertamento, non potendosi effettivamente escludere che i rapporti commerciali intercorsi nel 2015 tra il ricorrente ed il Società_3 siano stati realmente intrattenuti, sebbene documentati in modo irregolare o insufficiente, sia per la peculiare tipologia di attività commerciale, che per la distanza cronologica dai fatti.

Del resto, la recente introduzione dell'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024, che riconosce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione, consente di riconoscere al giudizio penale una sorta di primazia nella ricostruzione del fatto rilevante, e se è vero che la sentenza di assoluzione del Società_3 non pare sia ancora passata in giudicato, nondimeno il giudice tributario non può disconoscere la plausibilità ed il rigore logico-argomentativo delle motivazioni espresse nella pronuncia di prime cure del Tribunale di Ragusa. L'avviso di accertamento deve essere dunque annullato.

Ritiene tuttavia la Corte che, in considerazione del fatto che esistevano comunque "indizi" della contestata falsa fatturazione, vi siano oggettivi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di I grado accoglie il ricorso ed annulla l'impugnato avviso di accertamento.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Siracusa, 15.11.2024

Il Giudice rel.

Il Presidente